

Nájomná zmluva

uzatvorená medzi

Jozef Račko, nar.

Záborského 57

94901 Nitra

Tel.:

/ako „nájomca“/

a

Mesto Nitra, Mestský úrad

Štefánikova 60, 950 06 Nitra

tel.: 037/7416644

IČO : 00 308 307 DIČ : 2021102853

/ako „prenajímateľ“ a „prevádzkovateľ pohrebiska“/

t a k t o :

I.

I.1. Prenajímateľ je prevádzkovateľom pohrebiska - **Dol. Krškany pri kost.-II**, vykonávajúcim jeho správu a údržbu, ako aj správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku. Povinnosti prenajímateľa ako prevádzkovateľa pohrebiska sú upravené v zákone č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ako aj vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Nitry č.4/2022 o pohrebiskách v meste Nitra a ich prevádzkovom poriadku (ďalej aj ako „VZN“), ktoré je uverejnené na informačnej tabuli nachádzajúcej sa v objekte pohrebiska.

I.2. Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu hrobové miesto **č.55/5 - dvojhrob**, za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

Meno zomrelého: Mária Račková

II.

II.1. Nájomné za užívanie hrobového miesta v zmysle článku I. tejto zmluvy je stanovené dohodou zmluvných strán, na základe cenníka služieb, ktorý je súčasťou VZN.

II.2. Nájomné činí sumu, ktorá je uvedená vo VZN, platnom v čase uzatvorenia nájomnej zmluvy. Po uplynutí doby, na ktorú bolo zaplatené, činí nájomné sumu, ktorá bude stanovená v tom čase platným a účinným všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry o prevádzkovom poriadku pohrebísk.

II.3. Nájomné je splatné pri uzavretí nájomnej zmluvy v hotovosti alebo na účet prenajímateľa. Nájomca pri prvom zakúpení miesta a podpise zmluvy zaplatí nájom za hrobové miesto na **10 rokov**, v prípade kolumbária na **20 rokov**.

II.4. V prípade, že dôjde k skončeniu nájmu z dôvodu úmrtia predošlého nájomcu, nájomca súhlasí, že predplatená časť nájomného bude viazaná k hrobovému miestu a bude započítaná v prospech aktuálneho nájomcu hrobového miesta.

III.

III.1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť a účinnosť nadobúda dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

III.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že nájomnú zmluvu nesmie žiadna zo zmluvných strán vypovedať skôr ako uplynie tlecia doba na pohrebisku, ktorej dĺžka je uvedená vo VZN.

III.3. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

- a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
- b) sa pohrebisko zruší,
- c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

III.4. V prípade výpovede nájomnej zmluvy z dôvodov podľa čl. III.3. písm. a) a b) tejto zmluvy, prenajímateľ je povinný zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

III.5. Prenajímateľ sa zaväzuje písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace pred dňom,

- a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
- b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.

III.6. Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v čl. III.3. písm. c) tejto zmluvy a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prenajímateľ odovzdá obci. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

III.7. Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v čl. III.3. písm. c) tejto zmluvy a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prenajímateľ ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

III.8. Ak prenajímateľovi nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

IV.

IV.1. Prenajímateľ je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takom pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prenajímateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.

IV.2. Prenajímateľ je povinný písomne informovať nájomcu o:

1. skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť.

IV.3. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prenajímateľovi všetky zmeny údajov na vedenie evidencie hrobových miest.

IV.4. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať povinnosti uvedené vo VZN, hrobové miesto označiť a do 1 roka vybudovať hrobové príslušenstvo - obruť.

IV.5. Nájomca sa zaväzuje vopred písomne ohlásiť prenajímateľovi vykonanie stavebných prác za účelom úpravy alebo zmeny hrobového miesta.

IV.6. Zmluvné strany berú na vedomie, že pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má blízka osoba, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

V.

V.1. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných strán a právne oddelenie.

V.2. Túto zmluvu je možné meniť písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.

V.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebola dojednaná v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu zmluvu potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V.4. Nájomca, ako dotknutá osoba, podpisom tejto zmluvy udeľuje súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, na spracúvanie všetkých svojich osobných údajov prenajímateľom, výlučne v rozsahu potrebnom na účely uzatvorenia nájomnej zmluvy a jej evidencie a evidencie pohrebiska podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebnictve v znení neskorších predpisov. Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Nájomca zároveň prehlasuje, že si je vedomý, že poskytnuté osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V Nitre dňa

prenajímateľ:

nájomca: